



PUTUSAN

Nomor 12362 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai, telah memutus perkara Anak:

Nama : **RIFKI ADITYA bin AHMAD;**
Tempat Lahir : Bulukumba;
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/8 November 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Balo, Desa Swatani, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba/Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar SMP (Kelas 3);

Anak tersebut berada dalam tahanan Lembaga Penitipan Anak Sementara (LPAS) sejak tanggal 2 Oktober 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sinjai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tanpa tanggal, bulan, dan tahun sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 12362 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Anak RIFKI ADITYA bin AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak RIFKI ADITYA bin AHMAD selama 2 (dua) tahun penjara dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tas kecil hitam;
 - 1 (satu) saset plastik klip yang masing-masing di dalamnya terdapat 11 (sebelas) linting yang diduga berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 1,84 (satu koma delapan empat) gram;
 - 3 (tiga) saset plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 3,50 (tiga koma lima nol) gram;
 - 1 (satu) kertas rokok merek Cao Lonceng;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C33 warna biru dengan Nomor IMEI 1 863822064332037/53, IMEI 2 863822064332029/53 dan Nomor WhatsApp 082220005785;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A77S warna hitam dengan Nomor IMEI 1 862113044898078, IMEI 2 862113044903290 dan Nomor WhatsApp 089504409008;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Rifky Adtya bin Ahmad yang berisi uang tunai sebanyak Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Atmayuda Permana Putra bin Irawan Manan yang berisi uang tunai sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Snj tanggal 21 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak RIFKI ADITYA bin AHMAD tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat, tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara penjara selama 11 (sebelas) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros dan pidana pidana pelatihan kerja selama 7 (tujuh) bulan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sinjai;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tas kecil hitam;
 - 1 (satu) saset plastik klip yang masing-masing di dalamnya terdapat 11 (sebelas) linting dengan berat bruto 1,84 (satu koma delapan empat) gram;
 - 3 (tiga) saset plastik klip yang berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 3,50 (tiga koma lima nol) gram;
 - 1 (satu) kertas rokok merek Cao Lonceng;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C33 warna biru dengan Nomor IMEI 1 863822064332037/53, IMEI 2 863822064332029/53 dan Nomor WhatsApp 082220005785;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A77S warna hitam dengan Nomor IMEI 1 862113044898078, IMEI 2 862113044903290 dan Nomor WhatsApp 089504409008;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 12362 K/Pid.Sus/2025



- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sebanyak Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis tembakau sintetis;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis tembakau sintetis;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 27/PID.SUS-Anak/2025/PT MKS tanggal 11 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2025/PN Snj tanggal 21 Oktober 2025, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Snj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sinjai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 November 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 27 November 2025;



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai pada tanggal 13 November 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 27 November 2025. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut pada pokoknya menyatakan *judex facti* salah menerapkan hukum karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap, perbuatan Anak terbukti memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya mohon untuk menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan yaitu:
 - a. Bahwa Anak dan Anak Saksi Atmayuda Permana Putra bin Irawan Manan ditangkap saat sedang memegang rokok linting berisi daun kering Narkotika jenis tembakau sintetis pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 pukul 23.00 WITA di depan rumah Anak Saksi Atmayuda Permana Putra



bin Irawan Manan yang beralamat di Jalan Gunung Krakatau Nomor 17, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) saset plastik klip berisi daun kering Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto seluruhnya 2,4963 (dua koma empat sembilan enam tiga) gram, 1 (satu) kertas rokok merek Cao Lonceng, 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Anak berisi uang tunai sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan rokok linting berisi daun kering Narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A77S warna hitam dengan Nomor IMEI 1 862113044989078, IMEI 2 862113044903290 dan Nomor 089504409008, sedangkan dari Anak ditemukan 1 (satu) saset plastik klip berisi 11 (sebelas) rokok linting daun kering Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto 0,5536 (nol koma lima lima tiga enam) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Anak yang berisi uang tunai sebanyak Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan rokok linting berisi daun kering Narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C33 warna biru dengan Nomor IMEI 1 8633822064332037/53, IMEI 2 8633822064332029/53 dan Nomor Whatsapp 082220005785;

- b. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine milik Anak adalah negatif mengandung bahan aktif metamfetamina (MA);
- c. Bahwa awalnya Anak dan Anak Anak Saksi Atmayuda Permana Putra bin Irawan Manan mendapatkan Narkotika jenis daun tembakau sintetis dari akun Instagram Ever Given dengan pemesanan melalui *direct message* dan pembayaran dengan cara *top up* akun Dana dengan nomor 087841488868 yang telah Anak dan Anak Saksi Atmayuda Permana Putra bin Irawan Manan lakukan sebanyak 3 (tiga) kali seluruhnya pada bulan April 2025 dengan rincian transaksi pertama sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), transaksi kedua sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan transaksi terakhir pada tanggal 27 April 2025 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



- d. Bahwa Anak dan Anak Saksi Atmayuda Permana Putra bin Irawan Manan pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 melakukan transaksi paket Narkotika jenis tembakau sintetis termasuk Narkotika Golongan I dengan ukuran 6r seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembagian uang Anak Saksi Atmayuda Permana Putra bin Irawan Manan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Anak sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pengambilan paket Narkotika jenis tembakau sintetis dilakukan pada hari Senin tanggal 28 April 2025 pukul 23.00 WITA secara bersama-sama di pohon pinggir jalan dekat Pasar Baru Palampangan, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dengan sistem tempel yang lokasinya dikirimkan oleh admin akun Instagram Ever Given;
- e. Bahwa setelah paket Narkotika jenis tembakau sintetis diambil, lalu Anak Saksi Atmayuda Permana Putra bin Irawan Manan menyimpan dalam tas kecil warna hitam di rak kemudian dibagi menjadi 2 (dua) saset sedang kemudian dibagi masing-masing 1 (satu) saset sedang untuk Anak dan Anak Saksi Atmayuda Permana Putra bin Irawan Manan, sedangkan 1 (satu) saset kecil diberikan kepada Anak Saksi Atmayuda Permana Putra bin Irawan Manan;
- f. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2025, Anak dan Anak Saksi Atmayuda Permana Putra bin Irawan Manan kembali membagi paket Narkotika jenis tembakau sintetis menjadi 2 (dua) saset sehingga masing-masing mendapatkan 1 (satu) saset kemudian Anak Saksi Atmayuda Permana Putra bin Irawan Manan menyimpan 3 (tiga) saset di kusen WC kamar Anak Saksi Atmayuda Permana Putra bin Irawan Manan;
- g. Bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, Anak jual kembali dalam bentuk rokok linting dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per batang dengan pemesanan melalui *chat* sedangkan pengantaran atau pengambilan menggunakan sistem tempel tanpa bertemu dengan pembeli yang Anak letakkan di rumah Anak Saksi



Atmayuda Permana Putra bin Irawan Manan sedangkan uang pembayaran diletakkan di tempat yang telah disepakati;

h. Bahwa Anak telah mendapatkan pesanan rokok linting berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan harga total Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

i. Bahwa Anak bersama Anak Saksi Atmayuda Permana Putra bin Irawan Manan mengonsumsi tembakau sintetis termasuk Narkotika Golongan I dengan cara mengisap rokok linting berisi Narkotika jenis tembakau sintetis termasuk Narkotika Golongan I;

j. Bahwa Anak lahir di Bulukumba pada tanggal 8 November 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sehingga pada saat perbuatan dilakukan Anak masih berusia 16 (enam belas tahun) 5 (lima) bulan;

– Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum:

– Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum dan keberatan atas pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti*, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai yang terungkap dalam persidangan dan juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, selain itu meskipun Anak telah terbukti melakukan tindak pidana akan tetapi putusan yang dijatuhkan meski memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian putusan yang dijatuhkan tersebut sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SINJAI** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal **19 Desember 2025** oleh **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Nasrul Kadir, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti
ttd.
Nasrul Kadir, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
ttd.
Sigid Triyono, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus
Ditandatangani secara elektronik
Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001